

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1301/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

สืบเอกเจษฎา วงษ์มณี กับพวก

จำเลย

นางสาวมี ปองปรีดา ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวภู่ ปองปรีดา ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวชนิษฐา ปัทมสูตร ที่ 3 ผู้ขอ
ประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า ผู้ขอประกันทั้งสามยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก, 83 จำคุกคนละ 5 ปี ข้อหาลักทรัพย์ให้ยก สำหรับที่โจทก์ขอให้hibitโทษจำเลยทั้งสองต่อจากโทษในคดีหมายเลขดำที่ 7780/2532 ของศาลนี้ นั้น ไม่ปรากฏว่าคดีดังกล่าวมีคำพิพากษาแล้วจึงไม่อาจhibitโทษต่อได้ คำขอส่วนนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยก
คำร้อง

ผู้ขอประกันทั้งสามจึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่าประกันหนึ่ง
แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่าประกันหนึ่ง
แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(ชุม สุขแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>